劳动合同审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：劳动者
• 使用场景：劳动合同
• 合同类型：劳动合同
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：2
• 规则级审查命中数：2
• 重大风险数量：0
• 中等风险数量：2
• 低风险数量：0
• 需要真正修改的风险数：2
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：2
• 可选优化数：0
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：1

审查覆盖统计

• 已覆盖：14 项
• 部分覆盖：2 项
• 缺失：0 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：4 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：20 项

二、核心风险摘要

• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：安全培训。
重要性：安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[SRC-74285c299d963733b783] 第八条 劳动保护和工作条件
[支持：劳动保护和安全健康制度]：第八条 劳动保护和工作条件
甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动条件及必要的办公设备。； [SRC-ae8d345b764570f58c38] 第八条
劳动保护和工作条件
[支持：劳动保护和安全健康制度]：甲方依法建立健全安全生产、职业健康及劳动保护制度。； [EV-c6a903d133ea0368]
第八条 劳动保护和工作条件 [支持：劳动保护和安全健康制度]：第八条 劳动保护和工作条件
甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动条件及必要的办公设备。； [EV-bc25911c65ca60d0] 第八条 劳动保护和工作条件
[支持：劳动保护和安全健康制度]：甲方依法建立健全安全生产、职业健康及劳动保护制度。； [EV-6549c615f56ee090]
SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：安全培训。
• 经济补偿及结算：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：解除终止后工资及补偿结算期限。 重要性：解除终止后工资及补偿结算期限尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-e797a985450f；关键证据：[SRC-d28b6e788ace9785d540] 第十五条 劳动合同解除和终止 [支持：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排]：符合法律规定需要支付经济补偿或赔偿的，甲方依法支付。； [EV-d0c26fb9e25cba04] 第十五条 劳动合同解除和终止 [支持：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排]：符合法律规定需要支付经济补偿或赔偿的，甲方依法支付。； [EV-5d54256307fa3ca1] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）
• 建议处理：建议补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。（对应风险：经济补偿及结算）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：甲方（用人单位）：杭州澄川智能科技有限公司；乙方（劳动者）：周明远；第十九条 其他约定
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位住所
• 条款编号：甲方（用人单位）：杭州澄川智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（用人单位）：杭州澄川智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA8H7K562P
法定代表人：沈嘉禾
注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路478号澄川科技园2幢8层
联系电话：0571-8612XXXX
• 支持要素：劳动者姓名与身份证明
• 条款编号：乙方（劳动者）：周明远
• 原文片段：乙方（劳动者）：周明远
性别：男
身份证号码：33010619960518XXXX
户籍地址：浙江省绍兴市越城区解放南路XX号
现居住地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道云谷公寓XX幢XX室
联系电话：138XXXX5274
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就建立劳动关系事宜订立本合同。
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（用人单位）：杭州澄川智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（用人单位）：杭州澄川智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA8H7K562P
法定代表人：沈嘉禾
注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路478号澄川科技园2幢8层
联系电话：0571-8612XXXX
• 支持要素：用人单位名称

• 条款编号：第十九条 其他约定
• 原文片段：（以下无正文）
甲方：杭州澄川智能科技有限公司
法定代表人或授权代表：_____
盖章：_____
签订日期：2026年9月25日
乙方：周明远
签字：_____
签订日期：2026年9月25日

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条 合同期限
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；终止日期。
【证据定位】
• 支持要素：生效或起始日期
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：合同期限自2026年10月1日起至2029年9月30日止。
• 支持要素：终止日期
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：合同期限自2026年10月1日起至2029年9月30日止。
• 支持要素：期限类型
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：第一条 合同期限
本合同为固定期限劳动合同。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条 合同期限；第五条 劳动报酬
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。
【证据定位】
• 支持要素：试用期长度
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：其中试用期自2026年10月1日起至2026年12月31日止，共3个月。
• 支持要素：试用期工资标准
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：第五条 劳动报酬
乙方试用期税前固定工资为人民币13,000元/月。
• 支持要素：试用期工资标准
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：试用期结束并经考核符合录用条件后，乙方税前固定工资调整为人民币15,800元/月。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条 工作地点；第二条 工作岗位及职责；第二条（2）；第十二条 兼职及利益冲突
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。
【证据定位】
• 支持要素：具体工作地点
• 条款编号：第三条 工作地点
• 原文片段：第三条 工作地点
乙方主要工作地点为：
浙江省杭州市西湖区文三路478号及甲方在杭州市范围内的其他合法办公场所。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第二条 工作岗位及职责
• 原文片段：第二条 工作岗位及职责
乙方担任甲方产品运营经理岗位。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第十二条 兼职及利益冲突
• 原文片段：第十二条 兼职及利益冲突
未经甲方书面同意，乙方不得从事严重影响本职工作的兼职活动。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第二条（2）
• 原文片段：（2）负责用户需求收集、数据分析、产品使用反馈整理；

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第四条 工作时间和休息休假
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排；加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 支持要素：工时制度及工作时间
• 条款编号：第四条 工作时间和休息休假
• 原文片段：第四条 工作时间和休息休假
乙方实行标准工时制度，每日工作8小时，每周工作40小时。
• 支持要素：休息休假安排
• 条款编号：第四条 工作时间和休息休假
• 原文片段：乙方依法享有法定节假日、年休假、婚假、产假、陪产假、丧假、病假及其他依法应享有的休息休假。
• 支持要素：加班报酬或依法调休
• 条款编号：第四条 工作时间和休息休假
• 原文片段：因生产经营需要安排乙方加班的，应按照甲方加班审批流程执行，并按照法律法规规定安排补休或支付加班工资。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第五条 劳动报酬
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
【证据定位】
• 支持要素：工资金额或可计算标准
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：试用期结束并经考核符合录用条件后，乙方税前固定工资调整为人民币15,800元/月。
• 支持要素：工资支付日期
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：甲方原则上于每月10日前通过银行转账方式支付乙方上一个自然月工资；遇法定节假日可依法提前或顺延。
• 支持要素：工资支付方式
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：甲方原则上于每月10日前通过银行转账方式支付乙方上一个自然月工资；遇法定节假日可依法提前或顺延。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条 社会保险和住房公积金；第五条 劳动报酬
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位依法办理参保并缴费
• 条款编号：第七条 社会保险和住房公积金
• 原文片段：甲方按照国家及当地规定为乙方办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险手续，并依法缴纳应由甲方承担的费用。
• 支持要素：个人应缴部分及代扣代缴
• 条款编号：第七条 社会保险和住房公积金
• 原文片段：乙方应承担部分由甲方依法从乙方工资中代扣代缴。
• 支持要素：个人应缴部分及代扣代缴
• 条款编号：第五条 劳动报酬
• 原文片段：乙方个人所得税、依法应由个人承担的社会保险费及住房公积金等，由甲方依法代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第八条 劳动保护和工作条件；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：劳动保护和安全健康制度；尚未覆盖：安全培训。

• 【风险点描述】：仍需补足：安全培训。
• 【缺失的法律后果】：安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-d585948bc24fa7428990、SYN-247d0afb8a4c7b168294、SYN-3545bc83545ef9e460af
• 第八条 劳动保护和工作条件 [支持：劳动保护和安全健康制度]: 第八条 劳动保护和工作条件
甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动条件及必要的办公设备。
• 第八条 劳动保护和工作条件 [支持：劳动保护和安全健康制度]: 甲方依法建立健全安全生产、职业健康及劳动保护制度。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：安全培训

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十五条 劳动合同解除和终止
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。
【证据定位】
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第十五条 劳动合同解除和终止
• 原文片段：第十五条 劳动合同解除和终止
甲乙双方解除或终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规执行。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第十五条 劳动合同解除和终止；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排；尚未覆盖：解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【风险点描述】：仍需补足：解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【缺失的法律后果】：解除终止后工资及补偿结算期限尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。

• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-859d3297b3ebdaf78ed7、SYN-791210073e2695792990
• 第十五条 劳动合同解除和终止 [支持：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排]:
符合法律规定需要支付经济补偿或赔偿的，甲方依法支付。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十八条 劳动争议处理
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第十八条 劳动争议处理
• 原文片段：第十八条 劳动争议处理
甲乙双方因履行本合同发生劳动争议的，应首先协商解决；协商不成的，可以依法申请劳动争议仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。